Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 1ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810390

Processo nº **0057039-83.2021.8.17.2001**

AUTOR: ANGELA MARIA GALENO RODRIGUES LIMA

RÉU: UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc…

ANGELA MARIA GALENO RODRIGUES LIMA, qualificada e regularmente representada, ingresso com AÇÃO DE RITO COMUM contra UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, também qualificada, dizendo que foi diagnosticada "Câncer de Colo de Útero (CID C54)", recebendo a indicação médica para tratamento com os medicamentos PEMBROLIZUMABE 200MG A CADA 21 DIAS + LENVATINIBE 20 MG AO DIA, até estágio de regressão da doença, cobertura que lhe foi negada e, em razão disso, sofreu danos morais, motivos pelos quais pede a cobertura assistencial recusada e a condenação no pagamento de indenização por lesão imaterial no montante de R$ 10.000,00.

Deferida a tutela de urgência após ouvida da parte ré, esta apresentou tempestivamente a resposta contestatória, sustentando, em resumo e em termos outros, que o tratamento pedido pelo médico assistente não se aplica para o tipo de câncer da qual a autora é portadora, tomando como referência o registro na ANVISA e, em assim sendo, não está obrigada a cobrir a despesa porque não previsto no taxativo rol da ANS, salientando ainda que não foi observada as diretrizes de utilização.

Réplica apresentada.

É o que havia de importante para relatar. Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, porque os fatos relevantes para solução meritória justa já se encontram provados, não sendo necessária a produção de novas provas.

No caso dos autos, o ponto nodal do conflito reside em saber se a operadora ré está obrigada a cobrir os custos assistenciais de tratamento oncológico cuja indicação na bula registrada na ANVISA não prevê a sua utilização para o câncer do qual a beneficiária é portadora e, em assim sendo, não estaria previsto no rol da ANS, e tampouco observada a DUT.

A cobertura das despesas assistenciais havidas com antineoplásico foi estabelecida por lei, inclusive para os medicamentos destinados a combater os efeitos adversos do tratamento e, dentro desta linha, o STJ tem emprestado interpretação ao texto legal da Lei 9.656/98 no sentido da cobertura plena.

Nesta direção, vide o acórdão que segue:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO*

QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

*1. **A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer.***

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração do dano moral na espécie e o consequente dever de reparação , incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.969.497/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

*1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que **o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa.***

*1.1. **Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.***

*1.2. **É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label)**, porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.*

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Quanto ao argumento de que o registro na ANVISA do antineoplásico prescrito pelo médico assistente não contempla a indicação para o tipo de câncer da qual a beneficiária demandante é portadora, a Corte Superior também tem entendido que tal fato é irrelevante, porque é do médico assistente o dever de prescrever o caminho terapêutico que ele entende adequado, valendo salientar que não se pode confundir medicamento *off label* com medicamento sem registro na ANVISA, este sim não coberto pelo plano de saúde.

Nesta direção, vide acórdão que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE C NCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamentos para o tratamento de neoplasia mamária.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico.

*2. **Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"** (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes.*

4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No voto da relatora do acórdão antes transcrito, merece relevo a razão de decidir adotada a partir da interpretação da Lei 14.307/22, salientando a ministra que "*impende destacar, por relevante, que a Lei 14.307, de 03/03/2022, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades*".

Fica evidente que a Corte Superior entende ser devida a cobertura assistencial de antineoplásico registrado na ANVISA, sendo irrelevante a sua indicação ou não para determinado tipo de câncer, nos termos da bula registrada naquele agente sanitário, hipótese aqui verificada.

A pretensão autoral tem lastro nos dispositivos legais da Lei 9.656/98, a seguir transcritos com os nossos destaques:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, **respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto**:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, **ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12**;

§ 6º **As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica**, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7º deste artigo.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as

seguintes exigências mínimas:

c) **cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes**;

II - quando incluir internação hospitalar:

g) **cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar**;

Dentro deste contexto normativo legal, cuja interpretação foi emprestada pela Corte Superior competente para uniformizar o entendimento hermenêutico da legislação federal, como é a hipótese dos texto legais transcritos, tenho que a pretensão cominatória autoral é procedente e, portanto, ilícita foi a recusa de cobertura, passando então a examinar o pedido indenizatório para satisfação de danos morais.

No caso em tela, também segundo a orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida de cobertura de antineoplásico impõe dor, sofrimento, angústia e sofrimento àquele que já se encontra abalado emocionalmente em razão da gravidade da enfermidade que o acomete, não se caracterizando simples inadimplemento contratual por parte da operadora de plano de saúde, impondo-se, assim, a fixação de valor indenizatório em montante que se revele razoável, ou seja, que sirva de meio para levar uma satisfação para vítima e uma punição para o ofensor, sem causar o enriquecimento injustificado daquela e/ou risco de ruína desta.

O pedido de indenização por danos morais tem lastro nos artigos a seguir transcritos:

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Código de Defesa do Consumidor

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

A parte autora pede que a indenização seja fixada em R$ 10.000,00, valor que se demonstra necessário, adequado e proporcional como meio para alcançar os objetivos descritos no parágrafo anterior, sendo este o valor da indenização que fixo e que deve ser paga com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Pelo exposto, fundado nas razões de fato e de direito antes expostas, bem como nos dispositivos legais referidos, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, pondo fim ao processo com o exame do mérito, para condenar a operadora ré a cobrir as despesas assistenciais descritas na peça vestibular, observada a requisição feita pelo médico assistente, ratificando os termos da tutela de urgência deferida e, ainda, condenar a ré no pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, montante que deve ser atualizado monetariamente da data de hoje (arbitramento) até o efetivo pagamento, tudo acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, contado da data da citação válida.

Condeno, ainda, a operadora ré no pagamento das custas e nos honorários de 15% sobre o valor da condenação, composto pelo somatório da despesa havida com a cobertura assistencial e a indenização por danos morais, devendo o valor das despesas assistenciais serem apurados em liquidação de sentença.

P. R. I. e, após o trânsito em julgado, arquivem-se.

RECIFE, 22 de maio de 2023

Luiz Mário de Góes Moutinho

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: LUIZ MARIO DE GOES MOUTINHO
22/05/2023 13:08:28
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 133674541

23052213082829300000130580126

IMPRIMIR GERAR PDF